

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2827/2539

บริษัท เมก้าอินเตอร์เนชั่นแนล
ทรานสปอร์ต จำกัด

บริษัท ลาวชิปปิ้ง จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 83 ทวิ, มาตรา 83 ฉ

พ.ร.บ.การกักเรือ พ.ศ. 2534 มาตรา 29

โจทก์ขอให้กักเรือของจำเลยที่1ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติการกักเรือพ.ศ.2534ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้กักเรือของจำเลยที่1ไว้ตามขอต่อมาโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยที่1ร่วมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเนื่องจากจำเลยที่1ปฏิบัติผิดสัญญารับขนเป็นคดีนี้ดังนี้การส่งคำคู่ความหรือเอกสารอื่นใดให้แก่จำเลยจึงต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการกักเรือมาตรา29วรรคหนึ่ง(1)ซึ่งบัญญัติว่าถ้ามีตัวแทนให้ส่งแก่ตัวแทนและวรรคสามซึ่งบัญญัติว่าให้ถือว่าจำเลยได้รับคำคู่ความหรือเอกสารนั้นเมื่อระยะเวลาสิบห้าวันได้ล่วงพ้นไปแล้วนับแต่วันที่ได้ส่งหรือปิดคำคู่ความหรือเอกสารนั้น เมื่อพระราชบัญญัติการกักเรือบัญญัติถึงวิธีการส่งคำคู่ความให้แก่จำเลยซึ่งมิได้มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรไว้เป็นพิเศษโดยเฉพาะแล้วจึงไม่อาจนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา83ทวิและมาตรา83ฉอันเป็นบททั่วไปมาใช้บังคับ

กรณีสืบเนื่องมาจากโจทก์ร้องขอให้กักเรือพัฒนา 188 ของจำเลยที่ 1 เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้แก่โจทก์ตามพระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. 2534 ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งให้กักเรือพัฒนา 188 ไว้ จำเลยที่ 1 ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แต่งตั้งและมอบอำนาจให้นายบรรจบ วงษ์วิบูลย์สิน ตัวแทนยื่นคำร้องขอให้ปล่อยเรือศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต

ต่อมาโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยทั้งสามให้ร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากเรือพัฒนา 188 ซึ่งปฏิเสธ ไม่รับขนส่งสินค้าตามสัญญารับขนทางทะเลให้แก่โจทก์ โจทก์ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่นายบรรจบ วงษ์วิบูลย์สิน ตัวแทนของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยเรือตามพระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. 2534 โดยการปิดหมายเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2537 จำเลยที่ 1 ยื่นคำให้การเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2537

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำให้การ โดยเห็นว่าจำเลยที่ 1 มิได้ยื่นคำให้การภายในกำหนด 45 วัน

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ขอให้กักเรือพัฒนา 188 ของจำเลยที่ 1 ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. 2534 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้กักเรือของจำเลยที่ 1 ไว้ตามขอ ต่อมาโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยที่ 1 ร่วมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเนื่องจากจำเลยที่ 1 ปฏิบัติ ผิดสัญญารับขนเป็นคดีนี้ ตามพระราชบัญญัติ

การกักเรือ พ.ศ. 2534 มาตรา 3 วรรคสองบัญญัติว่า "สิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับเรือ" หมายความว่า สิทธิเรียกร้องอันเกิดจาก (ค) สัญญาเกี่ยวกับการใช้ เช่า เช่าซื้อหรือ ยืมเรือ การให้บริการบรรทุก หรือสัญญาอื่นทำนองเดียวกัน คดีนี้โจทก์ฟ้องให้จำเลย ที่ 1 รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายฐานปฏิบัติ ผิดสัญญารับขนซึ่งเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องอัน เกิดจากสัญญาการให้บริการบรรทุกจึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับเรือตามนัย แห่งพระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. 2534 มาตรา 3 ดังกล่าวข้างต้นนั่นเอง ดังนั้น เมื่อจำเลยที่ 1 ผู้ถูกฟ้อง มิได้มีภูมิลำเนาในราชอาณาจักร การส่งคำคู่ความหรือ เอกสารอื่นใดให้แก่จำเลยจึงต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. 2534 มาตรา 29 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติไว้เป็นพิเศษว่า "เมื่อลูกหนี้ซึ่งมิได้มีภูมิลำเนา ในราชอาณาจักรถูกฟ้องคดีแล้ว และยังไม่ได้ตั้งทนายความไว้ การส่งคำคู่ความหรือ เอกสารอื่นใดให้แก่จำเลย (1)ถ้ามีตัวแทนให้ส่งแก่ตัวแทน" และวรรคสามบัญญัติว่า "เมื่อได้ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง แล้ว ให้ถือว่าจำเลยได้รับคำคู่ความหรือเอกสารนั้นเมื่อ ระยะเวลาสิบห้าวันได้ล่วงพ้นไปแล้วนับแต่วันที่ได้ส่งหรือปิดคำคู่ความหรือเอกสาร นั้น" ซึ่งหมายความว่า การส่งคำคู่ความหรือเอกสารอื่นนั้น จะมีผลต่อเมื่อกำหนด ระยะเวลาสิบห้าวันได้ล่วงพ้นไปแล้วนับแต่วันที่ได้ส่งหรือปิดคำคู่ความหรือเอกสารนั้นคดีนี้ ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 มีภูมิลำเนาอยู่ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แต่จำเลยที่ 1 แต่งตั้งให้นายบรรจบ วงษ์วิบูลย์สิน เป็นตัวแทนในการรับเอกสารต่าง ๆ ตามเอกสารที่แนบมาท้ายคำร้องขอให้ปล่อยเรือฉบับลงวันที่ 21 ตุลาคม 2536 ของ ศาลชั้นต้น และเจ้าพนักงานปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง ณ ที่ภูมิลำเนาของนาย บรรจบตัวแทนของจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2537 จึงต้องเริ่มนับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2537 ครบกำหนด 15 วัน ซึ่งพระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. 2534 มาตรา 29 วรรคสอง บัญญัติให้ถือว่าจำเลยที่ 1 ได้รับหมายเรียกและสำเนา คำฟ้องในวันที่ 22 มกราคม 2537 จึงต้องเริ่มนับกำหนดเวลายื่นคำให้การภายใน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2537 ครบกำหนดที่จำเลยที่ 1 จะยื่นคำให้การได้ภายใน

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2537 เป็นอย่างช้า ดังนั้นการที่จำเลยที่ 1 ยื่นคำให้การในวันที่ 7 มีนาคม 2537 จึงพ้นกำหนดเวลาตามกฎหมายแล้ว ส่วนที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่าจำเลยที่ 1 มีสิทธิยื่นคำให้การภายในกำหนดเวลาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 83 ทวิ และมาตรา 83 ฉะนั้น เห็นว่า บทบัญญัติดังกล่าวเป็นบทบัญญัติที่ใช้ สำหรับการยื่นคำให้การฟ้องและคำฟ้องแก้จำเลยที่ไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรในกรณีทั่ว ๆ ไป แต่คดีนี้เป็นการฟ้องคดีตามสิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับเรือ ซึ่งมีพระราชบัญญัติการกักเรือพ.ศ. 2534 มาตรา 29 บัญญัติถึงวิธีการส่งคำคู่ความให้ แก่จำเลยซึ่งมิได้มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรไว้เป็นพิเศษโดยเฉพาะแล้วจึงไม่อาจ นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 83 ทวิ และมาตรา 83 ฉ อันเป็นบททั่วไปมาใช้บังคับได้ศาลล่างทั้งสองสิ่งไม่รับคำให้การของจำเลยที่ 1 ขอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สรวรรค์ ศักดารักษ์-อุดม มั่งมีดี-สันติ ทักกราล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

(คดีนี้เกิดขึ้นก่อนมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539) เนื่องจากเรือเดินทะเลที่ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศมักจะเป็นเรือต่างชาติซึ่งเจ้าของเรือและผู้ดำเนินงานเหล่านี้ส่วนมากไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรเมื่อเกิดกรณีที่เจ้าของเรือและผู้ดำเนินงานต้องรับผิดชอบต่อบุคคลซึ่งอยู่ในประเทศไทยก็ไม่สามารถดำเนินการให้เจ้าของเรือและผู้ดำเนินงานชำระหนี้ได้เนื่องจากเจ้าของเรือและผู้ดำเนินงานไม่มีทรัพย์สินอยู่ในประเทศไทย กฎหมายจึงกำหนดมาตรการพิเศษเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาโดยให้อำนาจพิเศษต่อศาลที่จะมีคำสั่งสั่งกักเรือที่เป็นของลูกหนี้ หรือลูกหนี้เป็นผู้ครอบครองเพียงเพื่อให้เพียงพอที่จะเป็นประกันการชำระหนี้อันมีมูลมาจาก"สิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับเรือ" นั้นได้ ตามพระราชบัญญัติการกักเรือพ.ศ. 2534 ซึ่งเป็นมาตรการใหม่ที่แตกต่างจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กล่าวคือการกักเรือเป็นการที่ศาลอนุญาตให้ทำให้เรือไม่สามารถเคลื่อนที่ออกไปที่อื่น เพื่อที่จะให้เรือเป็นประกันต่อสิทธิเรียกร้องทางทะเลที่เกิดขึ้น การกักเรือมิใช่การยึดเรือเพื่อเป็นการบังคับคดีชำระหนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แต่การกักเรือเป็นเพียงการข่มขู่หรือบีบบังคับลูกหนี้ เพราะหากศาลมีคำสั่งกักเรือแล้วมีการวางประกันศาลก็ต้องปล่อยเรือกล่าวคือ ถ้ากรณีที่ลูกหนี้ที่มีภูมิลำเนาในราชอาณาจักรนำเงินมาวางศาลเต็มจำนวนที่กำหนดไว้ในคำสั่งกักเรือโดยไม่ยอมรับผิดชอบ หรือกรณีที่ลูกหนี้ซึ่งไม่มีภูมิลำเนาในราชอาณาจักร ขอให้ศาลที่สั่งกักเรือปล่อยเรือนั้นโดยทำเป็นคำร้องยื่นต่อศาล พร้อมทั้งวางหลักประกันตามที่ศาลกำหนดไว้ในคำสั่งกักเรือเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ให้การกักเรือตามคำสั่งกักเรือเป็นอันสิ้นสุดลง (พระราชบัญญัติการกักเรือฯ มาตรา 20 และมาตรา 21 วรรคแรก) เจ้าหนี้ที่จะขอให้กักเรือไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือเป็นโจทก์ที่ยื่นฟ้องคดีแล้วซึ่งจะแตกต่างจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิที่จะขอให้กักเรือเพียงแต่เป็นเจ้าหนี้ตามสิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับเรือเจ้าหนี้ก็อาจยื่นคำร้องขอให้ศาลกักเรือได้เมื่อศาลมีคำสั่งกักเรือแล้ว เรือที่ถูกกักตามพระราชบัญญัตินี้ให้ถือเป็นทรัพย์สินอัน

เจ้าพนักงานได้ยึดไว้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง(มาตรา 18) หาก เจ้าหนี้ถูกโต้แย้งสิทธิทางแพ่งและเป็น "สิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับเรือ" ตามความหมาย ของมาตรา 3 วรรคสอง แพ่งพระราชบัญญัติ การกักเรือฯ แล้ว เนื่องจาก "สิทธิเรียก ร้องเกี่ยวกับเรือ" ดังกล่าวเป็นคดีแพ่ง เจ้าหนี้จึงสามารถฟ้องและดำเนินกระบวนการ พิจารณากับลูกหนี้โดยอาศัย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งตามปกติ กล่าว คือ การส่งหมายเรียกสำเนาคำฟ้องและวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา ก็ นำมาใช้บังคับแก่คดีดังกล่าวได้ตามปกติเช่นเดียวกับคดีแพ่งทั่วไป โดยไม่นำ มาตราการพิเศษตามพระราชบัญญัติ การกักเรือฯ เข้ามาเกี่ยวข้อง นอกจากนี้เจ้าหนี้จะ มีสิทธิดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แล้ว เจ้าหนี้ยังมีสิทธิ ดำเนินคดีกับลูกหนี้โดยยื่นคำขอให้ศาลมีคำสั่งกักเรือได้ตามพระราชบัญญัติการกัก เรือฯ แล้วฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติการกักเรือฯ อันเป็นมาตรการพิเศษซึ่งแตกต่าง จากวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แพ่ง กล่าวคือ ตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวก่อนฟ้องคดีต่อศาลไม่ว่าลูกหนี้จะมี ภูมิลำเนาในราชอาณาจักรหรือไม่ก็ตาม เจ้าหนี้ซึ่งมีภูมิลำเนาในราชอาณาจักรอาจขอ ให้ศาลสั่งกักเรือลำใดลำหนึ่งที่เป็นของลูกหนี้ หรือลูกหนี้เป็นผู้ครอบครองเพื่อให้ เพียงพอที่จะเป็นประกันการชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับเรือนั้นได้ โดยทำ เป็นคำร้องยื่นต่อศาลที่เรือซึ่งเจ้าหนี้ขอให้สั่งกักอยู่หรือจะเข้ามาอยู่ในเขตศาล (มาตรา 4) คำร้องขอให้กักเรือให้ทำเป็นคำร้องฝ่ายเดียว (มาตรา 7) ที่กฎหมาย กำหนดให้ทำเป็นคำร้องฝ่ายเดียวเพราะถ้าหากแจ้งให้ลูกหนี้ทราบก่อน กรณีที่เรืออยู่ ในราชอาณาจักรลูกหนี้ก็จะเคลื่อนย้ายเรือออกไปเสียจากราชอาณาจักร หรือหากกรณีที่ ลูกหนี้กำลังจะนำเรือเข้ามาในราชอาณาจักรลูกหนี้ ลูกหนี้ก็จะไม่นำเรือเข้ามาใน ราชอาณาจักร เมื่อได้รับคำร้องขอให้กักเรือแล้ว ให้ศาลดำเนินการไต่สวนฝ่ายเดียว เป็นการด่วน ถ้าเป็นที่พอใจจากพยานหลักฐานที่เจ้าหนี้นำเสนอว่า สิทธิเรียกร้อง เกี่ยวกับเรือที่ยกขึ้นอ้างเป็นเหตุให้ขอกักเรือนั้นมีมูล และในกรณีที่เรือที่เจ้าหนี้ขอให้

ศาลสั่งกักมิได้อยู่ในราชอาณาจักรในเวลาที่ยื่นคำร้องเจ้าหน้าที่แสดงให้เห็นที่พอใจศาลว่าเรือนั้นจะเข้ามาในราชอาณาจักรและจะเข้ามาอยู่ในเขตศาลให้ศาลสั่งกักเรือนั้น (มาตรา 8 วรรคหนึ่งและวรรคสอง) ในการบังคับตามคำสั่งกักเรือให้ศาลออกหมายกักเรือส่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อดำเนินการต่อไปเป็นการด่วน (มาตรา 9 วรรคหนึ่ง) เมื่อได้รับหมายกักเรือจากศาลให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งทางโทรศัพท์หรือโดยวิธีอื่นให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปล่อยเรือออกจากท่าทรายโดยพลันว่าศาลได้สั่งกักเรือ (มาตรา 11 วรรคหนึ่ง) และ (1) ส่งหมายกักเรือให้นายเรือหรือผู้ควบคุมเรือลงลายมือชื่อรับไว้ในใบรับเป็นหลักฐาน (2) ปิดหมายกักเรือไว้ ณ ที่แลเห็นได้ง่ายในเรือ (3) ดำเนินการอย่างอื่นที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุผลตามหมายกักเรือ และ (4) แจ้งเป็นหนังสือให้สถานกงสุลของประเทศที่เรือนั้นมีสัญชาติทราบถึงการกักเรือ (มาตรา 12 วรรคหนึ่ง) เมื่อศาลมีคำสั่งกักเรือแล้วในกรณีที่ลูกหนี้มีภูมิลำเนาในราชอาณาจักร ถ้าลูกหนี้นำเงินมาวางศาลเต็มจำนวนที่กำหนดไว้ในคำสั่งกักเรือโดยไม่ยอมรับผิดชอบให้การกักเรือตามคำสั่งกักเรือเป็นอันสิ้นสุดลง และให้ศาลสั่งปล่อยเรือที่กักไว้นั้นโดยพลัน (มาตรา 20) ลูกหนี้ซึ่งไม่มีภูมิลำเนาในราชอาณาจักรอาจขอให้ศาลที่สั่งกักเรือปล่อยเรือนั้นโดยทำเป็นคำร้องยื่นต่อศาลพร้อมทั้งวางหลักประกันตามที่ศาลกำหนดไว้ในคำสั่งกักเรือเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้แก่เจ้าหน้าที่ (มาตรา 21 วรรคแรก) เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ปิดหมายกักเรือตามมาตรา 12(2) แล้วเจ้าหน้าที่จะฟ้องตามสิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับเรือต่อศาลดังต่อไปนี้คือ (1) ศาลที่สั่งกักเรือ (2) ศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งมิใช่ศาลตาม(1) แต่ศาลจะรับฟ้องไว้พิจารณาต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ได้แสดงให้เห็นที่พอใจว่าการพิจารณาคดีในศาลนั้นจะเป็นการสะดวก (มาตรา 28) เมื่อลูกหนี้ซึ่งมิได้มีภูมิลำเนาในราชอาณาจักรถูกฟ้องคดีแล้วและยังไม่ได้ตั้งทนายความไว้การส่งคำคู่ความหรือเอกสารอื่นใดให้แก่จำเลย ถ้าไม่สามารถส่งในราชอาณาจักรได้ให้เจ้าพนักงานศาลปฏิบัติ ดังนี้ (1) ถ้ามีตัวแทนซึ่งลูกหนี้ตั้งบุคคลซึ่งมีภูมิลำเนาในราชอาณาจักรเป็น

ตัวแทนให้รับคำคู่ความและเอกสารในการดำเนินกระบวนการพิจารณาชั้นขอให้ส่งปล่อย
เรือ ให้ส่งแก่ตัวแทน (มาตรา 29 วรรคหนึ่ง) ในกรณีที่ไม่สามารถส่งคำคู่ความหรือ
เอกสารให้แก่บุคคลตาม (1) หรือ (2) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง ได้ศาลอาจสั่งให้ปิดคำคู่ความไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนา
หรือสำนักทำการงานของบุคคลดังกล่าว หรือในกรณีที่ไม่สามารถส่งคำคู่ความหรือ
เอกสารให้แก่บุคคลตาม (3) ได้ ศาลอาจสั่งให้ปิดคำคู่ความไว้ ณ ที่แลเห็นได้ง่ายใน
เรือ ในกรณีเช่นนี้มีให้นำมาตรา 79 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มา
ใช้บังคับ (มาตรา 29 วรรคสอง)เมื่อได้ปฏิบัติ ตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแล้ว ให้
ถือว่าจำเลยได้รับคำคู่ความหรือเอกสารนั้นเมื่อระยะเวลาสิบห้าวันได้ล่วงพ้นไปแล้ว
นับแต่วันที่ได้อ้างหรือปิดคำคู่ความหรือเอกสารนั้น (มาตรา 29วรรคสาม) ดังที่กล่าว
มาแล้วว่า เจ้าหนี้มีสิทธิฟ้องลูกหนี้ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
หรือจะใช้สิทธิที่จะดำเนินคดีกับลูกหนี้โดยขอให้กักเรือ แล้วฟ้องตามพระราชบัญญัติ
การกักเรือก็ได้ กรณีที่เจ้าหนี้เลือกใช้สิทธิขอให้กักเรือ แล้วฟ้องตามพระราชบัญญัติ
การกักเรือฯ หาก พระราชบัญญัติ การกักเรือฯ บัญญัติเรื่องใดไว้โดยเฉพาะแล้ว ก็
ต้องนำบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติการกักเรือฯ มาใช้บังคับ ไม่อาจนำบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง อันเป็นบททั่วไปมาใช้บังคับได้คดีนี้ศาล
ได้มีคำสั่งกักเรือและเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ปิดหมายกักเรือตามมาตรา 12(2) ต่อ
มาลูกหนี้ได้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยเรือพร้อมทั้งวางหลักประกัน เมื่อศาล ได้สอบสวน
คำร้องแล้วมีคำสั่งให้ปล่อยเรือ แม้ว่าศาลจะมีคำสั่งให้ปล่อยเรือที่กักไว้ไปแล้วก็ตาม
แต่เนื่องจากยังมีหลักประกันที่วางไว้ตามพระราชบัญญัติการกักเรือฯ เพื่อเป็นประกัน
การชำระหนี้แก่เจ้าหนี้เมื่อเจ้าหนี้ฟ้องคดีนี้เป็นคดีที่ยังเกี่ยวพันกับการกักเรืออยู่จึง
ต้องนำกระบวนการพิจารณาตามพระราชบัญญัติการกักเรือฯ มาใช้บังคับ มีปัญหาคิด
ว่า กรณีที่เจ้าหนี้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งกักเรือ หากศาลได้สอบสวนแล้วยกคำร้อง ต่อ
มาเจ้าหนี้ยื่นฟ้องลูกหนี้การส่งหมายให้แก่ลูกหนี้จะต้องบังคับตามพระราชบัญญัติการ

กักเรือหรือตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กรณีดังกล่าวนี้ไม่น่าจะนำพระราชบัญญัติการกักเรือ มาใช้บังคับได้ เพราะตามพระราชบัญญัติการกักเรือ มาตรา 28 บัญญัติว่า "เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ปิดหมายกักเรือตามมาตรา 12(2) แล้ว เจ้าหนี้จะฟ้องตามสิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับเรือต่อศาลดังต่อไปนี้ก็ได้ คือ (1) ศาลที่สั่งกักเรือ (2) ศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งมีใช้ศาลตาม (1) แต่ศาลจะรับฟ้องไว้พิจารณาต่อเมื่อเจ้าหนี้ได้แสดงให้เห็นที่พอใจว่าการพิจารณาคดีในศาลนั้นจะเป็นการสะดวก" กรณีดังกล่าวเมื่อศาลยกคำร้องก็จะมีกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ปิดหมายกักเรือตามมาตรา 12(2) แล้วคดีจึงไม่น่าจะอยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลที่มีคำสั่งเกี่ยวกับกักเรือตามความหมายของพระราชบัญญัติการกักเรือ แต่จะอยู่ในอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง คดีนี้ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการส่งหมายให้แก่จำเลยตามพระราชบัญญัติการกักเรือ มาตรา 29 บัญญัติถึงวิธีการส่งคำคู่ความให้แก่จำเลยซึ่งมิได้มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรไว้เป็นพิเศษโดยเฉพาะแล้ว จึงไม่อาจนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 83 ทวิ และมาตรา 83 ฉ อันเป็นบททั่วไปมาใช้บังคับได้ มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าการส่งหมายให้แก่จำเลยตามพระราชบัญญัติการกักเรือ ตาม มาตรา 29 วรรคสอง บัญญัติว่ากรณีที่ไม่สามารถส่งคำคู่ความ ได้ ศาลอาจสั่งให้ปิดคำคู่ความในกรณีเช่นนี้มีให้นำมาตรา 79 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับ กล่าวคือเมื่อปิดหมายแล้วไม่ต้องรอให้พ้น 15 วันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยพระราชบัญญัติการกักเรือให้ถือว่ามีผลเป็นการส่งหมายให้แก่ตัวแทนของจำเลยทันที เมื่อมีผลเป็นการส่งหมายให้แก่ตัวแทนของจำเลยแล้ว มาตรา 29 วรรคสามให้ถือว่าจำเลยได้รับคำคู่ความเมื่อระยะเวลา 15 วันได้ล่วงพ้นไปแล้วนับแต่วันที่ได้ส่งหรือปิดคำคู่ความนั้น กล่าวคือการส่งหมายให้แก่ตัวแทนของจำเลยไม่ว่าจะเป็นกรณีของการปิด

หมายหรือรับหมายก็จะถือว่าส่งหมายให้แก่จำเลยเมื่อระยะเวลา 15 วันได้ล่วงพ้นไป
แล้วนับแต่ปิดหรือรับหมายเช่นเดียวกัน สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์